

2017년도

직원 경조사 휴가사용 부적정 특별감사 결과 처분 요구서

2017. 6.



Clean Up Happy Up

사립학교교직원연금공단 감사실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사 배경	1
2. 감사근거 및 감사범위	1
3. 감사중점사항	1
4. 감사기간 및 감사인원	1
II. 감사 결과	2
1. 감사결과 지적사항 총괄	2
2. 지적사항별 처분 요구 사항	2
III. 처분요구 사항	3

I. 감사실시 개요

1 감사 배경

- 교육부 종합감사 기간(2017.05.15.~05.26.) 중 확인된 “직원의 경조사 휴가사용 부적정”건에 대하여 공단 감사규정 제4조 제3항에 따라 업무처리 과정상의 하자 또는 고의·과실여부 등을 감사하여 위반사항에 대한 시정 및 개선 등 적절한 조치를 취함으로써 명확하고 투명한 공단문화 조성에 이바지 하고자 함.

2 감사근거 및 감사범위

- 감사근거 : 사립학교교직원연금공단 감사규정 제4조 제3항
- 감사범위 : 직원의 경조사 휴가에 대한 원격지 휴가 가산 업무처리 전반

3 감사 중점사항

- 경조사 휴가 신청시 원격지에 대한 판단 기준과 실제 필요한 왕복소요일수(2일)를 가산하여 신청한 당사자 및 결재자의 업무처리 과정상의 하자 또는 과실여부 등

4 감사기간 및 감사인원

- 감사기간 : 2017. 6. 1(1일간)
- 감사실장 등 2명

II. 감사 결과

1 감사결과 지적사항(총괄)

▶ 행정적 조치

구 분	계	경고	주의	개선	권고	통보	기타
행정적 조치	1(건)	-	-	-	-	1	-

▶ 신분상 조치

구 분	계	파면	해임	강등	정직	감봉	견책	경고	주의
신분상 조치	2(명)	-	-	-	-	-	-	-	2

2 지적사항별 처분요구 사항

연번	관련부서	지 적 사 항	처분사항
1	●●●●팀	직원의 경조사 휴가 승인 및 관리통제 부적절	주의 (인사조치)
2	●●●●팀	직원의 경조사 휴가 승인 및 관리통제 부적절	통보

III. 처분요구 사항

● 불임참조

주의요구 및 통보

번 호 (1)

제 목 직원의 경조사 휴가 승인 및 관리통제 부적절

관 계 부 서 ●●●●팀

내 용

「공기업·준정부기관 예산집행지침」에 의하면, 휴가제도는 「근로기준법」과 「국가공무원복무규정」에 준하여 운영하고, 근로기준법에서 정하는 연차 유급휴가 외에 이와 유사한 형태의 휴가(경조사휴가, 출산휴가 등 국가공무원 복무규정 제20조에 해당하는 항목은 제외)를 운영하지 않아야 하며, 경조사 휴가는 「국가공무원복무규정」제20조와 별표2의 기준에 따라 운영하여야 하고, 동 항목에 규정되지 않은 사유를 경조사 휴가 기준에 포함하거나 통합휴가 항목으로 운영하여서는 아니 되며, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서는 경조사휴가를 실시함에 있어 원격지일 경우에는 2일 범위 내에서 왕복소요일수를 가산할 수 있으며 이 경우, 원격지라 함은 가장 빠른 교통수단으로도 왕복 8시간 이상 소요되는 지역을 말한다고 규정하고 있다.

그리고 「근로기준법」 제93조에서는 휴가에 관한 사항 등에 관한 취업규칙을 작성하도록 하고 있고, 공단 「인사관리규정」 제31조에서는 공단의 직원은 사립학교교직원 연금법, 동시행령, 공단의 정관과 제규정 및 직무상의 명령을 준수하고 공단의 직무를 성실히 수행할 의무와 책임이 있으며, 제37조에서는 직원의 근무시간, 휴가, 출장 등에 관하여는 따로 복무규정으로 정한다고 되어 있고, 공단 「복무규정」 제14조 및 제 19조에 따르면 휴가의 종류를 구분하면서 직원은 본인의 결혼 등 경조사가 있을 경우

에는 이사장이 정하는 바에 따라 휴가를 얻을 수 있다고 하고 있으며, 공단 「단체협약」 제55조 및 제57조에 따르면 본인 결혼의 청원휴가의 경우 공단은 조합원에게 5일의 휴가를 부여하도록 되어 있고 경조사 휴가를 실시할 때 원격지일 경우에는 실제 필요한 왕복소요일수(2일)를 가산할 수 있도록 되어 있다.

한편, 종전(개정 2016.01.08.) 공단 「복무규정」 제5조 제2항에서는 각 부서의 장은 직원의 근태상황을 파악하여 매월 말 인사담당부서장에게 제출하여야 하고, 「위임전결규칙」에 의하면 팀원의 휴가 승인 등 복무 사항은 팀장이 전결하도록 하고 있으며, 「직제규정시행규칙」에 따른 인사팀의 업무분장에서는 직원의 복무 및 복무점검을 관장하도록 하고 있다.

그런데, 2015.11.24. 본인 결혼에 대한 경조사 휴가신청 당사자인 ◆◆◆은 ●●●●팀(‘구’◎◎팀) 담당자인 □□□에게 결혼식이 부산에서 진행되는데 본인의 근무지는 서울이므로 원격지 가산이 가능한지 문의하였고 가능하다는 답변을 받음에 따라 휴가결재(♠♠♠♠♠팀-656)를 올리게 되었고 결재 승인 시까지 원격지 및 휴가가산에 따른 실제 왕복소요일수의 검토 없이 총 7일(2015.11.23.~2015.12.01.)의 경조휴가를 사용 또는 승인한 것으로 확인되었다.

원격지의 정의와 실제 왕복소요일수의 계산방법은 공단 「단체협약」에서 구체적으로 정의하고 있지 않으나, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서는 원격지를 가장 빠른 교통수단으로도 왕복 8시간 이상 소요되는 지역으로 한정하고 있으며, 원격지의 개념을 획일적으로 규정하기는 곤란하므로 지역과 교통여건 등을 감안하여 왕복소요일수를 가산하지 않으면 경조사 목적을 달성할 수 없다고 판단되는 경우 허가권자의 판단에 의하여 가산¹⁾할 수 있을 것이므로 서울에서 부산의 실제 왕복소요일수 계산은 신청

1) 서울에서 근무하는 직원이 경조사에 참석하기 위해 육로와 배를 이용하기 위해 장시간 소요되는 전남 흑산도까지 가야 할 처지라면 왕복소요일수를 추가해 줄 수 있을 것임.

당시의 교통상황 또는 흐름으로 계산하는 것이 보편타당할 것이므로 비행기나 KTX 열차 소요시간을 감안하더라도 왕복 8시간 이상 소요된다고 보기는 어려워 서울과 부산 간의 경조사 휴가에 왕복소요일수를 가산할 수 없다고 판단된다.

따라서 당시 원격지에 대한 휴가 가산은 실제 왕복소요일수를 계산함에 있어 휴가 당사자 본인의 판단이 다소 미흡했던 것으로 보여지며, 이를 적절히 관리 또는 통제해야 할 담당부서장의 관리 소홀 책임도 있다고 할 수 있다.

또한, 원격지 휴가 가산에 대한 명확한 기준이 없어 이에 대한 기준이나 단체협약 개정 등의 근본적인 대책을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

〈조치할 사항〉

〔주의〕 ●●●●팀장은 ① 경조사 휴가 신청시 원격지 휴가 가산에 대한 판단을 제대로 하지 못한 휴가 신청자와 이를 적절히 관리 또는 통제 하지 못한 부서장에 대해 인사조치(주의)하시기를 바라며, ② 〔통보〕 경조사 휴가에 대한 원격지 가산을 신청하는 경우 원격지 및 실제 왕복소요시간에 대한 판단을 보다 명확히 하여 휴가를 승인 받을 수 있도록 근본적인 대책을 마련하시기를 바랍니다.

※ 관련자 현황

부서명	직위(급)	성명	관리기간	담당업무	현근무처
♠♠	4급	◆◆◆	2014.09.22. ~ 현재	휴가기안	■ ■ ■ ■ 팀
♠♠♠ 팀	팀장(2급)	♣♣♣	2015.06.01. ~ 2017.04.30.	팀 업무총괄	◆◆◆◆ 팀